

Relatório Educativo

Contratos imobiliários

Estrutura, riscos e aplicações de contratos típicos e atípicos

Research Fundos Listados

Marx Gonçalves
marx.goncalves@xpi.com.br

Eduardo Bacelar
eduardo.bacelar@xpi.com.br

Luiz Romagnoli
luiz.romagnoli@xpi.com.br

Contratos imobiliários

Entenda a dinâmica dos contratos típicos e atípicos e sua relevância para o mercado imobiliário

Este relatório tem como objetivo explicar as principais estruturas contratuais do mercado imobiliário. Ao entender como cada tipo de contrato distribui riscos, organiza responsabilidades e influencia a previsibilidade dos fluxos de caixa, torna-se possível interpretar melhor o comportamento dos ativos, avaliar fundamentos e compreender como essas estruturas moldam o desempenho dos portfólios imobiliários ao longo do tempo. Essa análise também ajuda a identificar quais ativos oferecem maior resiliência, como cada contrato responde a mudanças macroeconômicas e quais estruturas tendem a sustentar resultados mais estáveis em diferentes ciclos de mercado.

Marx Gonçalves

Fundos Listados

marx.goncalves@xpi.com.br

Eduardo Bacelar

Fundos Listados

eduardo.bacelar@xpi.com.br

Luiz Romagnoli

Fundos Listados

luiz.romagnoli@xpi.com.br



A estrutura contratual define a relação entre ocupantes e investidores. A forma como os contratos organizam direitos, obrigações e permanência no imóvel determina não apenas a previsibilidade dos fluxos, mas também a viabilidade econômica dos empreendimentos imobiliários. No mercado, dois regimes se destacam: os contratos típicos, que seguem as regras gerais previstas na Lei de Locações, e os contratos atípicos, que permitem maior liberdade para acomodar necessidades específicas de cada operação.

Os contratos típicos priorizam flexibilidade e proteção ao inquilino. Eles costumam ter prazos mais curtos, permitem revisional de aluguel após três anos e aplicam multas proporcionais. Por serem mais maleáveis, facilitam renegociações e são adequados para imóveis com alta alternatividade, nos quais a substituição do ocupante ocorre sem necessidade de adaptações relevantes.



Os contratos atípicos surgem quando a operação exige estabilidade de longo prazo. Esse modelo é utilizado quando há investimentos relevantes, baixa alternatividade do imóvel ou necessidade de maior previsibilidade operacional. Como as partes podem definir livremente itens como multas, revisões e condições de saída, o resultado é uma estrutura mais rígida, capaz de sustentar atividades essenciais para o ocupante e, ao mesmo tempo, garantir segurança ao investidor.

Três modelos se consolidaram como base das operações atípicas no mercado imobiliário. Sale & Leaseback, Built-to-Suit e Land Lease representam formas distintas de organizar propriedade, uso e investimento. Embora compartilhem maior rigidez contratual, cada estrutura atende a necessidades diferentes do ponto de vista econômico e operacional, o que explica sua ampla utilização em projetos corporativos.



Índice

Estrutura de contratos imobiliários

05. O que são contratos atípicos?

06. Contratos típicos x atípicos

Sale & Leaseback (SLB)

08. Venda de ativo e locação de longo prazo

Built-to-Suit (BTS)

10. Locação sob medida e previsibilidade de fluxo

Land Lease

13. Uso do terreno sem aquisição da propriedade



Estrutura de contratos imobiliários

O que são contratos atípicos?

Estrutura de contratos imobiliários

O que são contratos atípicos?

Os contratos atípicos são instrumentos utilizados quando a relação entre proprietário e ocupante exige um nível maior de estabilidade e previsibilidade do que aquele oferecido pelo regime tradicional da Lei de Locações (Lei 8.245/1991). Enquanto os contratos típicos seguem padrões legais predefinidos, com prazos mais curtos, possibilidade de revisional e maior flexibilidade nas renegociações, os contratos atípicos permitem que as partes estabeleçam regras específicas para atender às particularidades da operação.

Essa liberdade contratual é fundamental em situações que envolvem prazos longos, investimentos relevantes ou imóveis desenvolvidos sob medida. Nessas circunstâncias, o modelo típico não oferece garantias suficientes para proteger o capital investido ou assegurar a continuidade da operação do inquilino. Por isso, contratos atípicos costumam contemplar multas mais elevadas, prazos estendidos, mecanismos próprios de reajuste e menor flexibilidade para rescisões. O objetivo é criar uma estrutura que aumente a previsibilidade do fluxo, reduza riscos de vacância e alinhe interesses entre investidor e ocupante.

Esses contratos são amplamente utilizados em operações nas quais o imóvel possui características específicas, demanda adaptações relevantes ou tem papel essencial para a estratégia operacional da empresa contratante. Sempre que a alternativa de reposição do ativo é baixa ou quando a operação depende diretamente da permanência no local, estruturas atípicas tendem a ser a solução mais eficiente para organizar a relação entre as partes.



**SALE &
LEASEBACK**



BUILT TO SUIT



LAND LEASE

Dentro desse contexto surgem três formatos bastante difundidos no mercado imobiliário corporativo: **Sale & Leaseback**, **Built-to-Suit** e **Land Lease**. Embora sejam enquadrados como contratos atípicos, cada um deles adquire essa característica por motivos distintos. O Sale & Leaseback está associado à venda do imóvel seguida da locação do ativo pelo antigo proprietário.

O Built-to-Suit envolve a construção ou adaptação de um imóvel sob medida para o futuro ocupante. Já o Land Lease estrutura o uso de um terreno sem que haja necessidade de aquisição do solo. Em comum, todos carregam regras contratuais mais rígidas e mecanismos voltados à proteção do investimento e à continuidade operacional. Em seguida, abordaremos cada um deles e suas especificidades.

Sale & Leaseback, Built-to-Suit e Land Lease

Contratos típicos x atípicos

Os contratos típicos seguem o regime padrão estabelecido pela Lei 8.245/1991 e possuem características mais flexíveis. Em geral, apresentam prazos mais curtos, permitem revisional de aluguel após três anos, possuem multas proporcionais e oferecem maior espaço para renegociação entre as partes. Trata-se de um modelo orientado à proteção do inquilino, adequado para imóveis com boa alternativa de ocupação e que não dependem de investimentos estruturais significativos.

Por outro lado, os contratos atípicos, também previstos na mesma legislação, funcionam sob condições diferentes e são utilizados quando a relação contratual exige maior estabilidade e segurança. Eles costumam estabelecer prazos bem mais longos, permitir renúncia à revisional ou outras flexibilizações, prever multas integralizadas — que reforçam a proteção ao investidor — e adotar uma estrutura mais rígida, com foco no cumprimento integral do fluxo contratado. Esse tipo de arranjo é amplamente empregado para viabilizar investimentos relevantes ou operações corporativas, especialmente quando o imóvel é essencial para a atividade do ocupante.

Essas diferenças estruturais mostram como cada modelo atende a necessidades distintas. Enquanto o contrato típico prioriza flexibilidade e ajustes ao longo do tempo, o atípico estabelece um vínculo de longo prazo e maior previsibilidade, oferecendo a estabilidade necessária para investimentos em ativos corporativos mais complexos.

Contrato típico (regime padrão da Lei 8.245/1991):

- Prazos mais curtos;
- Revisional possível após três anos;
- Multas proporcionais;
- Maior flexibilidade para renegociação;
- Estrutura orientada à proteção do inquilino.

Contrato atípico (previsto na Lei 8.245/1991):

- Prazos bem mais longos;
- Possibilidade de renúncia à revisional e outras flexibilizações;
- Multas integralizadas (proteção ao investidor);
- Regra mais rígida, focada em cumprimento integral do fluxo;
- Utilizado para viabilizar investimento ou operações corporativas.





Sale & Leaseback (SLB)

Venda de ativo e locação de
longo prazo

Sale & Leaseback (SLB)

Venda de ativo e locação de longo prazo

O Sale & Leaseback (SLB), ou "venda e locação de volta", é uma estrutura imobiliário-financeira na qual uma empresa proprietária de um imóvel realiza a venda desse ativo a um investidor e, simultaneamente, celebra um contrato de locação para continuar utilizando o mesmo imóvel em suas operações. Do ponto de vista econômico, a empresa deixa de ser proprietária, mas preserva integralmente a posse e o uso do ativo.

É importante destacar que o Sale & Leaseback, por si só, não é um tipo de contrato de locação. Trata-se de uma operação econômica composta por duas etapas distintas: a venda do imóvel e a celebração de um contrato de aluguel. O que define se o SLB estará inserido no regime de contratos típicos ou atípicos é o contrato de locação firmado após a venda, e não a operação de alienação do ativo em si.

Na prática, o SLB costuma estar associado a contratos atípicos de locação. Isso ocorre porque o imóvel envolvido geralmente é essencial para a operação da empresa, o que justifica a adoção de prazos longos, regras rígidas e cláusulas que conferem maior proteção ao investidor. Esses contratos são estruturados para garantir previsibilidade de fluxo de caixa e reduzir significativamente o risco de vacância.

A lógica econômica do Sale & Leaseback está relacionada à monetização de ativos imobiliários. Imóveis operacionais podem representar uma parcela relevante do patrimônio de uma empresa, mas são ativos de baixa liquidez. Ao realizar um SLB, a empresa converte esse patrimônio em caixa imediato, sem comprometer a continuidade de suas atividades. Esse capital pode ser direcionado para redução de endividamento, reforço de caixa ou investimentos no negócio principal.

Do ponto de vista contratual, o SLB frequentemente se enquadra no regime de contrato atípico previsto no artigo 54-A da Lei do Inquilinato. Nesse contexto, as partes podem pactuar cláusulas como renúncia ao direito de revisão do aluguel, multas elevadas em caso de rescisão antecipada, prazos extensos de locação e mecanismos específicos de reajuste. Essas características tornam o contrato mais rígido do que um contrato típico de locação, reforçando a estabilidade da relação locatícia.



Para o investidor, o principal atrativo do Sale & Leaseback é a ocupação imediata do imóvel, uma vez que o ativo já está em operação no momento da aquisição. Além disso, o fato de o imóvel ser estratégico para o ocupante reduz o risco de devolução antecipada. O contrato de longo prazo, aliado às cláusulas atípicas, contribui para a previsibilidade de receitas e para a segurança jurídica da operação.

Sob a ótica do risco, o fator central em um SLB é o risco de crédito do locatário. Como o imóvel tende a ser altamente dependente da operação da empresa que o ocupa, a capacidade financeira do inquilino torna-se o principal elemento de análise. Em contrapartida, a rigidez contratual típica dessas operações reduz o risco de saída voluntária e reforça a estabilidade do fluxo ao longo do prazo contratual.

Em síntese, o Sale & Leaseback é uma estrutura que permite à empresa transformar ativos imobiliários em liquidez sem perder o uso do imóvel, ao mesmo tempo em que gera contratos de locação de longo prazo, geralmente atípicos, com elevado grau de previsibilidade. Trata-se de um instrumento amplamente utilizado para alinhar interesses entre empresas operacionais e investidores imobiliários, dentro do arcabouço dos contratos típicos e atípicos de locação.



Built-to-Suit (BTS)

Locação sob medida e previsibilidade
de fluxo

Built-to-Suit (BTS)

Locação sob medida e previsibilidade de fluxo

O contrato de Built-to-Suit (BTS), ou “construído sob medida”, é uma modalidade de locação não residencial utilizada quando o imóvel precisa atender a especificações muito particulares da operação do inquilino. Nessa estrutura, o imóvel não é escolhido a partir de um estoque existente, mas sim planejado e desenvolvido especificamente para atender às necessidades de quem irá ocupá-lo.

No BTS, o futuro inquilino define previamente as características do imóvel, como layout, padrões construtivos, especificações técnicas e localização. Um investidor, geralmente por meio de uma sociedade de propósito específico ou de um fundo imobiliário, financia, constrói ou realiza uma reforma substancial no imóvel conforme essas exigências. Após a conclusão da obra, o inquilino passa a ocupar o ativo mediante um contrato de locação de longo prazo.

Do ponto de vista contratual, o Built-to-Suit é, por definição legal, um contrato atípico. A Lei do Inquilinato, após a inclusão do artigo 54-A pela Lei nº 12.744/2012, passou a reconhecer explicitamente esse tipo de operação, criando um regime específico para locações não residenciais nas quais o locador adquire, constrói ou reforma substancialmente um imóvel por encomenda do locatário. Essa previsão legal permite ampla liberdade de pactuação entre as partes.

No contrato de BTS, é comum que sejam negociadas cláusulas específicas relacionadas à renúncia ao direito de revisão do aluguel, multas elevadas em caso de rescisão antecipada, prazos longos de locação e regras próprias para amortização do investimento realizado pelo locador. O objetivo central dessas cláusulas é garantir que o capital investido na construção ou adaptação do imóvel seja integralmente recuperado ao longo do prazo contratual.

A lógica econômica do Built-to-Suit está associada à necessidade de conciliar dois interesses distintos. De um lado, empresas demandam imóveis altamente personalizados para suas operações, mas não desejam imobilizar grandes volumes de capital na aquisição ou construção desses ativos. De outro, investidores buscam contratos de longo prazo, com previsibilidade de fluxo de caixa e baixo risco de vacância. O BTS surge justamente como um mecanismo de alinhamento desses interesses.



Para o inquilino, o principal benefício é o acesso a um imóvel perfeitamente adequado à sua atividade, sem a necessidade de investimento direto em construção. Além disso, essa estrutura permite padronização de unidades operacionais, maior velocidade de expansão e preservação de capital para o core business. O imóvel é entregue pronto para uso, reduzindo riscos operacionais e prazos de implantação.

Para o investidor, o Built-to-Suit oferece um contrato de locação de longo prazo, no qual o valor do aluguel é estruturado para remunerar tanto o capital investido na obra quanto o retorno esperado. Como o imóvel é desenvolvido sob medida, a dependência do inquilino em relação ao ativo tende a ser elevada, o que reduz significativamente o risco de desocupação ao longo do contrato. Em contrapartida, essa mesma especificidade do imóvel aumenta a rigidez contratual e reforça a necessidade de cláusulas protetivas.

Built-to-Suit (BTS)

Locação sob medida e previsibilidade de fluxo

Do ponto de vista jurídico e econômico, o BTS apresenta algumas características centrais que o distinguem dos contratos típicos de locação. Entre elas estão o prazo contratual longo, regras rígidas de rescisão, multas elevadas, personalização extrema do imóvel e baixa alternatividade de uso para terceiros durante a vigência do contrato. Essas características justificam o enquadramento do Built-to-Suit como contrato atípico e explicam sua ampla utilização em operações que envolvem investimentos relevantes em infraestrutura imobiliária.

Em síntese, o contrato de Built-to-Suit é uma forma de locação atípica criada para viabilizar investimentos imobiliários sob encomenda, oferecendo segurança jurídica e previsibilidade de fluxo ao investidor, ao mesmo tempo em que permite ao inquilino operar em um imóvel totalmente alinhado às suas necessidades, sem a imobilização de capital.



PRAZO LONGO



REGRAS RÍGIDAS



PERSONALIZAÇÃO



OBRA SOB MEDIDA



BAIXA ALTERNATIVIDADE



Land Lease

Uso do terreno sem aquisição da propriedade

Land Lease

Uso do terreno sem aquisição da propriedade

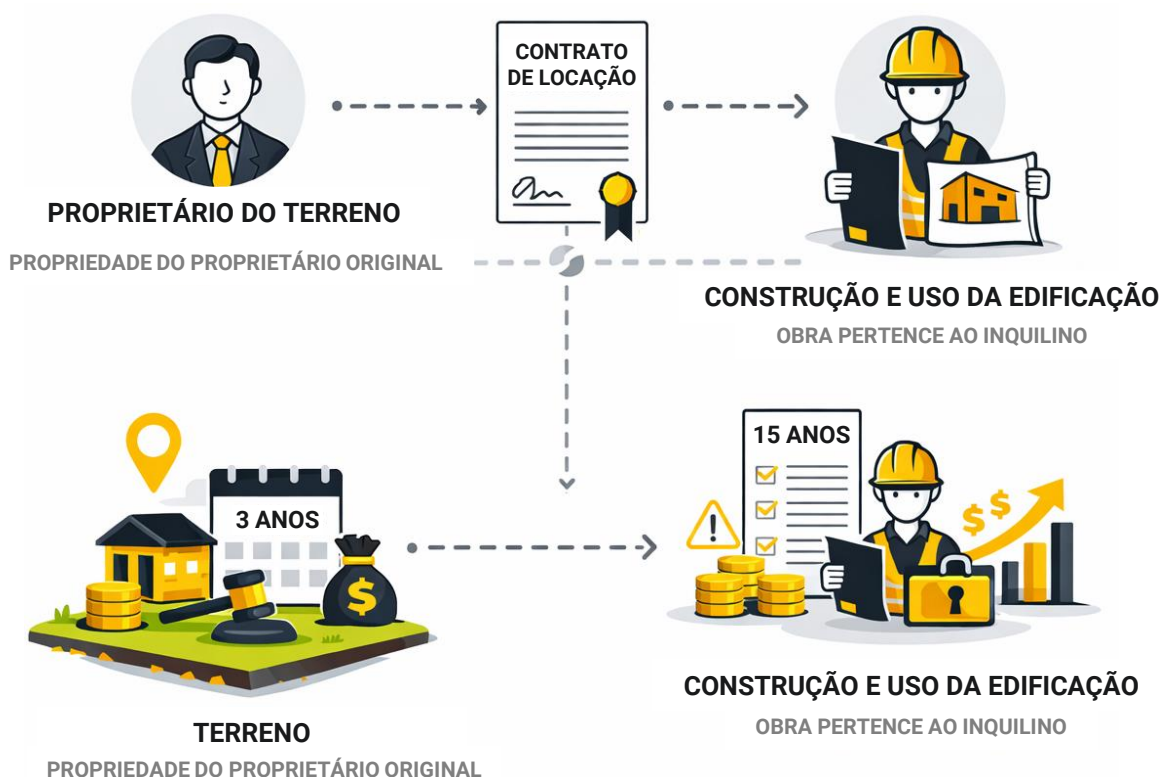
O Land Lease, também conhecido como Ground Lease, é uma estrutura contratual na qual uma empresa utiliza um terreno pertencente a um terceiro para desenvolver e operar um imóvel, sem adquirir a propriedade do terreno. Nessa modalidade, o direito negociado não é a compra do ativo fundiário, mas sim o direito de uso do terreno por um prazo longo e previamente determinado.

Do ponto de vista jurídico, o Land Lease cria uma separação clara entre duas camadas patrimoniais distintas. A primeira é a propriedade do terreno, que permanece com o proprietário original. A segunda é o direito de construir, utilizar e explorar economicamente a edificação, que pertence ao superficiário ou ao usuário durante a vigência do contrato. Essa dissociação é um dos elementos centrais da estrutura.

No ordenamento jurídico brasileiro, o Land Lease está diretamente relacionado ao direito de superfície, previsto no artigo 1.369 do Código Civil. Esse instituto permite que uma pessoa utilize o terreno de outra para construir ou explorar uma edificação, por prazo determinado, mediante pagamento ou outras condições pactuadas contratualmente. Na prática, o Land Lease é a aplicação econômica desse conceito jurídico.

Sob a ótica contratual, o Land Lease costuma ser enquadrado como um contrato atípico. Isso ocorre porque a estrutura envolve prazos longos, regras específicas de uso, cláusulas próprias de rescisão e definições detalhadas sobre responsabilidades, que extrapolam o regime padrão dos contratos típicos de locação previstos na Lei do Inquilinato. A relação entre as partes é fortemente baseada na liberdade contratual.

A lógica econômica do Land Lease está associada à otimização do uso do capital. Terrenos bem localizados tendem a apresentar valores elevados, o que pode tornar sua aquisição economicamente ineficiente para empresas operacionais. Ao optar pelo Land Lease, a empresa consegue operar em um ponto estratégico sem imobilizar capital na compra do terreno, direcionando recursos para o desenvolvimento da edificação ou para sua atividade principal.



Land Lease

Uso do terreno sem aquisição da propriedade

Do ponto de vista do investidor ou proprietário do terreno, o Land Lease permite a geração de renda recorrente a partir de um ativo que, muitas vezes, não seria alienado. Em diversos casos, proprietários institucionais ou patrimoniais preferem manter a posse do terreno por razões estratégicas, sucessórias ou institucionais, mas aceitam ceder o direito de uso por meio de contratos de longo prazo.

Uma característica central do Land Lease é a importância das cláusulas contratuais relacionadas ao prazo e ao destino da edificação ao final do contrato. Em muitos casos, ao término do prazo do direito de superfície, as benfeitorias realizadas retornam ao proprietário do terreno, salvo disposição contratual em sentido diverso. Esse aspecto torna o risco residual um elemento relevante da análise dessa estrutura.

Além disso, o Land Lease apresenta riscos específicos associados à renegociação ao final do prazo contratual. Caso haja interesse na renovação, o proprietário do terreno pode exigir novas condições econômicas ou optar por não renovar o contrato. Por esse motivo, é fundamental que os prazos do Land Lease estejam alinhados aos prazos de contratos operacionais ou de financiamento vinculados à edificação.

Outro ponto relevante é o caráter altamente contratual dessa estrutura. Questões como responsabilidade por IPTU, seguros, manutenção, obras, benfeitorias e regras de rescisão precisam estar claramente definidas no contrato, uma vez que não há um regime legal padronizado que cubra todas essas situações de forma automática.

Em síntese, o Land Lease é uma estrutura baseada no direito de uso do terreno, geralmente formalizada por meio de contratos atípicos de longo prazo, que permite separar a propriedade fundiária da exploração econômica da edificação. Trata-se de um instrumento relevante dentro do universo dos contratos típicos e atípicos, especialmente em operações que envolvem localização estratégica, eficiência de capital e planejamento de longo prazo.

Disclaimer

- 1)Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
- 2)Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
- 3)O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
- 4)O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
- 5)Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC Brasil para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
- 6)O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por assessores de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 178/2023, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O assessor de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
- 7)Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
- 8)A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
- 9)Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo assessores de investimentos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
- 10)SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone- 0800 722 3710.
- 11)O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos- www.xpi.com.br.
- 12)A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
- 13)A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.
- 14)Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
- 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
- 16)O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
- 17)O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo constatar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
- 18)ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO.
- 19) Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº20/2021, o analista responsável pelo conteúdo deste relatório se declara titular de valores mobiliários nele contidos. Assim, o leitor deve ter ciência de tal informação e fazer sua própria análise e julgamento sobre eventual existência de conflito de interesses ou sobre a imparcialidade deste relatório

